

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2535 อัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย เป็งเคี้ยงหรือลี แซ่ลี้ม กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 83, มาตรา 84, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 2 ฆ่าผู้ตาย แต่โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน เป็นการแตกต่างกันในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192วรรคสอง ลงโทษทั้งสองฐานนี้ไม่ได้ แต่การที่จำเลยที่ 1 ร้องสั่งให้จำเลยที่ 2 ทำร้ายผู้ตาย เป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิด เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ด้วย ศาลจึงมีอำนาจลงโทษฐานผู้สนับสนุนได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้มีดดาบยาวประมาณ 18 นิ้ว พันศีรษะนาย สมนึก จารุไพโรจน์ โดยมีเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นายสมนึกถึงแก่ความตาย หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันซ่อนเร้นศพของผู้ตายเพื่อปิดบังการตายและเหตุแห่งการตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 199, 83, 91 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 กระทั่งหนึ่ง และมาตรา 83, 199 อีกกระทั่งหนึ่งจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 199 ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุกตลอดชีวิตและลงโทษจำเลยทั้งสองฐานซ่อนเร้นศพเพื่อปิดบังการตายจำคุกคนละ 1 ปีคำรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 34 ปี จำเลยที่ 2 ต้องชังพอกแก้โทษแล้วให้ปล่อยตัวไปริบของกลางคำขออื่นให้ยกเสีย จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 199, 91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทั่งลงโทษตามมาตรา 288 จำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 199 จำคุก 1 ปีจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมาก อันเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 25 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ นอกจากจะมีนายประยงค์ทองประเสริฐ ซึ่งมีบ้านอยู่คนละฝั่งคลองกับจำเลยที่ 1 มาเบิกความว่า ได้ยินเสียงดังโพลະที่บ้านจำเลยที่ 1 จึงหันไปดู เห็นผู้ตายนั่งขัดสมาธิก้มหน้าเอาศอกชันเข้า และเห็นจำเลยที่ 1 เดินวนอยู่ข้างหน้าผู้ตาย แล้วเห็นจำเลยทั้งสองช่วยกันลากผู้ตายออกจากบ้านไปพยานโจทก์ปากสำคัญอีกปากหนึ่งคือพันตำรวจโทสุรศักดิ์ ศานูจารย์ พนักงานสอบสวนคดีนี้มาเบิกความยืนยันว่า พยานเป็นผู้สอบสวนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพพยานจึงบันทึกถ้อยคำของจำเลยที่ 1 ไว้ จำเลยที่ 1 ได้นำชี้ที่เกิดเหตุให้ถ่ายภาพไว้ประกอบคำรับสารภาพด้วยตามเอกสารหมาย จ.24 และ จ.23 ปราบกฏว่า พันตำรวจโทสุรศักดิ์ได้บันทึกคำให้การของจำเลยที่ 1 ไว้ตอนหนึ่งว่า "...ผู้

ตายมีอาการมีนเมาสุรามาก เดินเข้ามานั่งร่วมวงสุราของจำเลยที่ 1 ผู้ตายพูดจากวน
ประสาธและทำท่ายจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และนายสมบุรณ์หลายครั้ง จึงเกิดทะเลาะ
วิวาทกันขึ้น ผู้ตายด่าแม่จำเลยที่ 1 และให้ของลับอย่างหยาบคายนายสมบุรณ์กับ
จำเลยที่ 2 ไม่พอใจผู้ตาย จำเลยที่ 2 พูดว่า "มึงมาด่าพ่อกูทำไม"จำเลยที่ 1 จึงพูดกับ
จำเลยที่ 2 ว่า "ไอ้ตึงใส่เลย ทันใดนั้นจำเลยที่ 2 ก็ลุกขึ้นยืนถือมีดดาบอยู่ในมือขวา
แล้วฟันลงไปที่ศีรษะของผู้ตาย..." คำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวนดังกล่าวนี้
เชื่อว่าพันตำรวจโทสุรศักดิ์ได้บันทึกไปตามคำบอกเล่าของจำเลยที่ 1 มิได้คิดแต่ง
เรื่องราวขึ้นเองแล้วบันทึกลงไปและไม่มีเหตุผลที่พันตำรวจโทสุรศักดิ์จะทำไปเช่น
นั้น เมื่อฟังประกอบพยานหลักฐานอื่น ๆ ของโจทก์ด้วยแล้วรูปคดีมีเหตุผลให้เชื่อได้
โดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ร้องสั่งให้จำเลยที่ 2 ทำร้ายผู้ตาย ที่
จำเลยที่ 1 อ้างว่านายสมบุรณ์เป็นคนฟันผู้ตายนั้น เห็นว่า เหตุคดีนี้เกิดขึ้นที่
นอกชานบ้านของจำเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย และจะ
ต้องได้ยินเสียงทะเลาะโต้เถียงกันว่าเป็นเรื่องอะไร และจะต้องเห็นเหตุการณ์โดย
ตลอดเพราะนอกชานบ้านที่เกิดเหตุก็ไม่กว้างนัก แต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้เบิกความถึง
รายละเอียดของเหตุการณ์ว่าเหตุใดนายสมบุรณ์จึงโกรธผู้ตายถึงขนาดต้องฟันผู้ตาย
และไม่เบิกความว่านายสมบุรณ์เอามีดของกลางมาจากไหนจึงฟันผู้ตายได้ คำเบิก
ความของจำเลยที่ 1 จึงเป็นคำเบิกความที่ปิดบังความจริงบางตอนไว้ ไม่สมเหตุสมผล
ไม่มีน้ำหนักในการรับฟังเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ตายถูกฟันทำร้ายจนถึงแก่ความ
ตาย การกระทำของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นผู้ชี้ให้ผู้อื่นฆ่าผู้ตาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 84 ดังนี้จะลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายไม่ได้เพราะ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ก่อให้ผู้อื่นกระทำผิด แต่
โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยกัน เป็นการแตกต่างกัน
กันในสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรค
สอง แต่การที่จำเลยที่ 1 ร้องสั่งให้จำเลยที่ 2 ทำร้ายผู้ตายเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้

อื่นกระทำความผิดเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ด้วยซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 86, 53 จำคุก 33 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 1ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 16 ปี 8 เดือน รวมโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 199 อีก 6 เดือน เป็นจำคุกทั้งสิ้น 16 ปี 14 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>